



Procedimiento Código de Policía y Maltrato Animal - Inspección Ambiental

Código: IV-P-021

PROCEDIMIENTO

Versión: 05

Inspección, Vigilancia y Control - IV

Fecha: 05-09-2022

GENERALIDADES

Objetivo	Aplicar el procedimiento establecido en las facultades otorgadas a la Inspección de Policía para aplicar las medidas correctivas necesarias en comportamientos contrarios a la convivencia que atenten contra los recursos naturales.
Alcance	Aplica para las solicitudes del servicio relacionadas con comportamientos contrarios a la convivencia que afecten el ambiente y los recursos naturales según lo establece el Código Nacional de Seguridad y Convivencia/ Este procedimiento inicia con la recepción de la solicitud del servicio y termina con la decisión en firme del caso.
Responsables	- Auxiliares Administrativos - Inspector Ambiental - técnico operativo - Profesional Universitario - Patrulleros Ambientales

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Términos y Definiciones	- Medio ambiente: Se entiende por medio ambiente al entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del hombre y en las generaciones venideras.
-------------------------	--

POLÍTICAS DE OPERACIÓN Y PUNTOS DE CONTROL

Políticas de Operación
- La solicitud debe ingresar debidamente radicada el despacho de la Inspección, la cual discriminará entre los distintos procedimiento aplicados en la dependencia, para este caso aplicará solo el derrotero a implementar por Ley 1801 de 2016, y específicamente para maltrato animal lo definido en la Ley 84 de 1989 modificada por la Ley 1774 de 2016. - Para la realización de las visitas se debe tener en cuenta la asignación del vehículo por áreas o en caso de que sea urgente la visita, notificar al Secretario de Despacho para que reasigne el vehículo. - El servicio se presta por demanda y por oferta, para los procesos por oficio que provengan de otras dependencias de la Secretaria, se deberá agotar todo el procedimiento de cada una de ellas con requerimientos claros y aplicables antes de iniciar el procedimiento Código de Policía y Maltrato Animal. - Cuando la solicitud del servicio es por demanda se debe verificar bien la competencia de la secretaría de atender dicha solicitud, de no ser así remitirla desde atención al usuario a la dependencia pertinente.



Procedimiento Código de Policía y Maltrato Animal - Inspección Ambiental

PROCEDIMIENTO

Inspección, Vigilancia y Control - IV

Código: IV-P-021

Versión: 05

Fecha: 05-09-2022

- Se elaborarán los documentos anexos del proceso que se requieran, como constancias secretariales, citaciones al despacho de inspección, oficios de consulta, respuesta a solicitudes o derechos de petición, entre otros.
- Las etapas del procedimiento se ajustarán acorde con el Procedimiento Único de Policía establecido en la Ley 1801 de 2016, y específicamente para maltrato animal lo definido en la Ley 84 de 1989 modificada por la Ley 1774 de 2016, o normas que le modifiquen o sustituyan.
- Respecto al carácter de derecho de petición que pueda generarse con peticiones que ingresan a este procedimiento, se dará cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015 o norma que le modifique o sustituya.

Puntos de Control

- Verificar que la queja sea de competencia de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario y no de otra dependencia.
- Cumplir las tareas análogas con el procedimiento y que hacen parte integrante del mismo, como citas únicas y consultas
- En el momento de la visita se debe verificar en campo, la afectación al medio ambiente y/o a los recursos naturales o el manifiesto incumplimiento a las normas relacionadas en este procedimiento.
- Verificar que la queja recibida este bien registrada y contenga los datos completos del presunto perjudicante; en tanto que no es obligatoria la información personal del solicitante.

FLUJOS DE TRABAJO Y ACTIVIDADES DEL PROCESO

No	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO
1	Atender solicitud del usuario: El usuario presenta la solicitud escrita o diligenciando el formato solicitud del servicio (IV-F-007). En muchos casos el caso ingresa con registros IV-F-007, IV-F-005 o IV-F-023 por haberse aplicado inicialmente el procedimiento IV-P-004. El ingreso también puede efectuarse mediante sistema de Gestión Documental.	Auxiliar administrativo Patrulleros Ambientales Profesional Universitario Inspector de Policía	1 día
2	Recepción, selección y ordenamiento interno: Se discrimina la solicitud de acuerdo al tipo de recurso afectado, al procedimiento posible de aplicar y a su prioridad.	Auxiliar administrativo Patrulleros Ambientales Profesional Universitario	2 días
3	Realizar visita de inspección: Se verifica la afectación o los hechos generada en el territorio que puedan tomarse en afectaciones a los recursos naturales o del ambiente, se toman las observaciones o pruebas y la documentación que la certifique. Se deberá levantar acta IV-F-023 o IV-F-202. Si se requieren análisis de mayor detalle o exhaustividad se dejará consignada dicha necesidad en el registro de campo levantado. Los casos de maltrato animal deberán tener desde su inicio o en curso del procedimiento, el concepto de parte del personal de la Dirección de Bienestar animal en donde conste la existencia de un maltrato animal leve.	Patrulleros Ambientales Profesional Universitario	5 días



Procedimiento Código de Policía y Maltrato Animal - Inspección Ambiental

Código: IV-P-021

PROCEDIMIENTO

Versión: 05

Inspección, Vigilancia y Control - IV

Fecha: 05-09-2022

	Se podrá diligenciar formato IV-F-147 Acta de incautación y aprehensión material preventiva en casos de maltrato animal. En los casos en los que por dimensión del hecho se puede logran acciones de mejora que solucionen con la situación con prontitud, bajo el pleno conocimiento y acuerdo del usuario responsable, se accederá a acuerdos de compromiso que serán verificado en un periodo corto. Bajo incumplimientos procede la continuación del trámite administrativo.		
4	Elaboración de informe de visita: Una vez realizada la visita y según si caso lo exige, se elabora el informe técnico en formato IV-F-005 , el cual se amplía lo consignado en los registros IV-F-023 o IV-F-202 , indicando claramente los elementos de prueba, los factores de tiempos, modo y lugar de los hechos, obligaciones y/o recomendaciones a cumplir por parte del perjudicante y/o que soporten la actuación jurídica. NOTA: Si existe mérito para efectuar una o varias visitas de campo de verificación por requerimiento o demanda del caso.	Patrulleros Ambientales Profesional Universitario	5 días
5	Respuesta a peticionario: Las respuestas a los peticionarios, elevadas bajo el carácter de derecho de petición, se efectuarán en los términos y tiempos definidos en la Ley, aclarando el trámite que es aplicado al caso. El agotamiento del procedimiento, estará sujeta a los tiempos que establecen el Proceso Único de Policía. De requerirse, las respuestas a solicitudes con peticionarios indeterminados o anónimos serán notificadas digitalmente mediante el sistema que para tal efecto tenga a disposición el Municipio.	Auxiliar administrativo Patrulleros Ambientales Profesional Universitario Inspector Ambiental	15 a 30 días (a partir de su radicación)
6	Citación – Auto de inicio: Citada la persona, se conmina a comparecer al usuario presuntamente responsable. En esta fase se programa diligencia ante Inspector Ambiental o audiencia pública.	Inspector Ambiental	3 días
7	Audiencia pública - proceso verbal abreviado: Se efectúa la Audiencia Pública en donde se escuchan los argumentos de las partes, se reciben los elementos materiales probatorios, se realiza audiencia de conciliación si procede, se valoran las pruebas, se toma decisión de fondo y se dan los recursos establecidos en la Ley 1801 de 2016. De manera alterna y de acuerdo se estime jurídicamente, esta instancia podrá generar acuerdos de compromiso u órdenes de policía objeto de cumplimiento y verificación.	Inspector Ambiental	10 días
8	Práctica de pruebas: Solo de requerirse por las partes o por el Inspector Ambiental dentro del trámite de la audiencia pública, se podrán decretar práctica de pruebas adicionales.	Inspector Ambiental	5 días
9	Recepción y respuesta recursos: En la audiencia pública se concederán los recursos de reposición y en subsidio de apelación ante el superior jerárquico. El recurso de reposición se responderá de manera inmediata en la audiencia pública. El recurso de apelación será resuelto y notificado a la Autoridad Especial.	Inspector Ambiental	3 días
10	Revisión de pago de sanciones pecuniarias: Pasado un (1) mes de no pago, se efectuará	Auxiliar administrativa	3 meses



Procedimiento Código de Policía y Maltrato Animal - Inspección Ambiental

PROCEDIMIENTO

Inspección, Vigilancia y Control - IV

Código: IV-P-021

Versión: 05

Fecha: 05-09-2022

	remisión a la Secretaría de Hacienda Municipal para que efectúe la respectiva liquidación de la deuda y reporte al boletín de responsables fiscales de la contraloría general de la república. Concluidos noventa (90) días luego de la decisión en firme sin que la multa no hubiese sido pagada, se enviará el caso a cobro coactivo.		
11	Verificación de acción correctiva: En caso de órdenes o medidas correctivas <i>no pecuniarias</i> será verificado el cumplimiento de las mismas por parte del usuario responsable, certificando el hecho mediante constancia o registro IV-F-023 ó IV-F-202.	Auxiliar administrativo Patrulleros Ambientales Profesional Universitario	2 días
12	Auto de Archivo: En caso de cumplimiento se da trámite de cierre al proceso.	Auxiliar administrativo	1 hora

DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO

Documentos Referencia	Descargar
Documentos Transversales	Descargar
- IV-F-023 Acta de visita de control y vigilancia ambiental	
Registros	Descargar
- IV-F-007 Atención de solicitud de servicio de afectación ambiental	- IV-F-007 - Solicitud del servicio de afectacion ambiental
- IV-F-005 Informe de solicitud de atencion de afectación ambiental	- IV-F-005 - Informe de solicitud de atención de afectación ambiental
- IV-F-023 Acta de control y vigilancia ambiental	- IV-F-023 - Acta de visita control y vigilancia ambiental
- IV-F-366 Acta de conciliación	- IV-F-366 - Acta de Conciliacion
- IV-F-367 Acta diligencia de compromisos	- IV-F-367 - Diligencia compromisos
- IV-F-117 Modelo de resolución	- IV-F-117 - Modelo de resolucion
- IV-F-202 Acta de visita	- IV-F-202 - Acta de visita Inspección Ambiental
- IV-F-362 Notificación personal	- IV-F-362 - Notificación personal Inpección de Policía para Asuntos Ambientales
- IV-F-364 Auto de inicio	- IV-F-364 - Auto de inicio y acción de Policia Inspección Ambiental
- IV-F-361 Auto de Archivo	- IV-F-361 - Auto de archivo Inpección Ambiental
- IV-F-147 Acta de incautación	- IV-F-147 - Acta de incautacion y aprehension para procedimiento de afectación ambiental



Procedimiento Código de Policía y Maltrato Animal - Inspección Ambiental

PROCEDIMIENTO

Inspección, Vigilancia y Control - IV

Código: IV-P-021
Versión: 05
Fecha: 05-09-2022

Normatividad	Descargar
Acuerdo 021 de 2009	- IV-N-201 - Acuerdo 021 de 2009
Constitución Política de 1991	- PA-N-034 - Constitución política de Colombia de 1991
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ley 1801de 2016.	- CS-N-024 - Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia
ley 142 de 1994	- IV-N-034 - Ley 142 de 1994
Ley 84 de 1989	- IV-N-102 - Ley 84 de 1989
Código Nacional de Policía	- CS-N-024 - Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ley 1333 de 2009	- IV-N-048 - Ley 1333 de 2009
Decreto 1076 de 2015	- IV-N-038 - Decreto 1076 de 2015
Ley 1774 de 2016	- CS-N-012 - Ley 1774 de 2016
Ley 99 de 1993	- IV-N-026 - Ley 99 DE 1993

Relaciones	Tipo Relación
DEPENDENCIAS	
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO	Directa
PROCESOS	
Inspección, Vigilancia y Control - IV	Directa

Crea	Revisa	Aprueba
LAURA VIVIANA GALLO CARVAJAL PROFESIONAL UNIVERSITARIO	LEONARDO AGUAS BOHORQUEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO	MONICA ELIANA AGUDELO GARCES DIRECTOR TÉCNICO